

1500979-20.2020.8.26.0572

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.1. O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

Juizado Especial Cível e Criminal

TRAVESSA CLEITON ZANINI, S/N, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500979-20.2020.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500979-20.2020.8.26.0572

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Desacato (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALES MAITO MARIANO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Relatório dispensado, mercê do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de THALES MAITO MARIANO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 331, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Conforme a denúncia, o acusado, no dia 24 de Julho de 2020, as 16h, na Rua Voluntário Geraldo, nº 1533, Centro, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra/SP, em ocasião de calamidade, desacatou funcionário público no exercício da função.

É a síntese do necessário, observado o disposto no artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

A priori, evitando-se repetições desnecessárias, transcrevo a prova oral produzida em audiência, como segue:

Com efeito, a vítima PRISCILA GONÇALVES DE SOUZA, ouvido em juízo, relatou que, na data dos fatos dirigiu-se juntamente com duas testemunhas até o estabelecimento estético para averiguar uma denúncia de funcionamento irregular. Segundo a vítima, a proprietária do local barrou a entrada da fiscal, permitindo o ingresso apenas no momento em que o réu chegou para conversar com a vítima; a depoente alega que estudou com o acusado, e acredita que por isso ele se sentiu no direito de pedir para dar uma "aliviada" na autuação. Nesse sentido, a vítima relatou que não poderia minuar os danos da irregularidade pois anteriormente já havia avisado acerca da proibição de funcionamento. Então, ao ver que realmente o local seria multado, alega a vítima que o réu começou a gritar, fazendo com que ela se sentisse recuada e insultada profissionalmente e também como mulher; por fim, vale destacar que em nenhum momento a vítima foi ofendida com palavras de baixo calão, e que o réu apenas lhe disse que não se importava para seu trabalho e função (mídia digital).

A testemunha JARBAS ALVES DE FIGUEIREDO, ouvida em juízo, declarou que, na data dos fatos estava presente na ocasião pois foi chamado para ser testemunha da autuação. Nesse sentido, alega que o local foi multado pois estavam sendo realizados procedimentos que eram contrários o decreto. Ainda, declarou que durante a autuação o réu não proferiu palavras de baixo calão ou xingamentos, mas que começou a gritar e se exaltar dizendo que não se importava com o trabalho e função da vítima (mídia digital).

A testemunha EVERTON DE FREITAS DA CRUZ, ouvida em Juízo, alegou que, na data dos fatos acompanhou a autuação apoiando a vigilância sanitária. Nesse sentido, ao chegar no local, relatou que já havia um princípio de abordagem pela fiscal que ao entrar na clínica constatou irregularidades que motivaram a penalização do estabelecimento. Em seguida, alega o depoente que o réu chegou até clínica para tentar abrandar a situação e resolver o caso de uma advertência anterior. Todavia, a vítima insistiu que iria multar o local, e por isso, se iniciou uma discussão com alteração de ambos; porém, sem nenhuma palavra de baixo calão ou comentário que possuía como finalidade desmerecer o exercício e função da vítima. Ainda, alude que tentou conversar com o acusado, mas que foi impedido pois a vítima solicitou que o depoente não intervisse no processo de autuação (mídia digital).

A testemunha BRUNO EMERSON BERNARDES DA SILVA, ouvida em juízo, alega que, não se recorda de estar presente na devida situação. Mas, que ficou sabendo das autuações ao local, e do boletim de ocorrência (mídia digital).

A testemunha ALINE PAULINO DE CARVALHO, ouvida em juízo, relatou que, anteriormente ficou sabendo de uma autuação em que a vítima foi até a clínica dizendo aplicar uma orientação, todavia aplicando uma advertência. Depois, relatou que ao receber nova denúncia, a vítima foi novamente até a clínica e aplicou uma multa que fora questionada pelo réu; desse modo, a depoente entende que a vítima deve ter se sentido ofendida pela indagação feita pelo acusado. A depoente também relatou que a vítima estava acompanhada no dia em que multou a clínica, e que por perto há câmeras que confirmam os fatos (mídia digital) .

A informante TATIANE MOREIRA PINHEIRO, ouvida em juízo, alega que, na data dos fatos estava realizando um atendimento juntamente com seus funcionários quando a vítima chegou para realizar a autuação. Nesse prisma, diz ter ligado para o réu pois ele conhecia a vítima que anteriormente havia aplicada uma advertência de forma indevida quando a depoente não estava presente. Com a chegada do réu ao local, o acusado começou a explicar para uma das testemunhas que a vítima estava errada em realizar a autuação; por isso, relata também que a vítima se exaltou gritando com o réu e perguntando para a testemunha se ele estava do lado dela ou dele. Ainda, a depoente nega que o réu tenha se exaltado, informando que durante a autuação ele manteve uma postura educada (mídia digital).

A testemunha MONIQUE MENEGOTI LIMA, ouvida em juízo, alegou que, trabalhava como fisioterapeuta na respectiva clínica, e que no começo da pandemia atendia de forma legal. Nesse sentido, alude que a vítima já havia autuado o local anteriormente quando a proprietária não estava presente, e que na respectiva data, a vítima entregou um papel para a depoente informando que era apenas uma visita de rotina que estavam realizando em todos os locais, não explicando que se tratava de uma advertência. No mais, a depoente diz que não estava presente no dia da em que ocorreu o desacato, mas que ficou sabendo do ocorrido (mídia digital).

O réu THALES MAITO MARIANO, ouvido em juízo, declarou que, anteriormente, sua namorada, proprietária da clínica, já havia informado o réu acerca de uma advertência indevida aplicada pela vítima; nesse sentido, quando a vítima chegou para realizar nova autuação a dona do estabelecimento ligou ao acusado para que ele fosse até local e conversasse com a vítima pois eram conhecidos. Assim, o réu alega que não foi chamado para tentar defender sua namorada, mas para tentar consertar o erro da anterior advertência; assim, após a vítima insistir em multar o local, o acusado disse que se era dinheiro que ela queria poderia aplicar a multa que eles pagariam. E então, relata que por isso a vítima começou a gritar e dizer que o réu estava agindo com desacato; nesse contexto, alega o acusado que pode ter sobressaído sua voz pelo calor do momento, mas que não dirigiu palavras de baixo calão contra a vítima. Também, alude que durante a autuação tentou explicar o caso da advertência indevida para uma das testemunhas, e que ao ver isso, a vítima começou a gritar com ambos, dizendo para a o acompanhante não dar ouvidos ao réu. Por fim, disse também que a vítima não citou Everton, a testemunha com quem ele conversou; e que acredita que a multa foi feita por questões pessoais relativas à proprietária do estabelecimento (mídia digital).

Esse é o teor da prova oral.

Dessa forma, trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 331, do Código Penal, cuja redação é a seguinte:

"Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa."

Joeirado o acervo probatório, verifica-se que não há simplesmente nada que vincule o acusado ao delito de desacato, tendo em vista que a própria vítima e as demais testemunhas afirmaram com convicção que o réu não dirigiu nenhuma palavra torpe ou de baixo calão, estando os depoimentos contraditórios entre si.

Assim, observo que as evidências amealhadas na fase investigativa ficaram fragilizadas pela ausência de outras provas judiciais em sentido contrário. Ressalto que o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos recolhidos na fase policial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A Constituição da República estabeleceu como direito civil a impossibilidade de alguém vir a ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal, insculpida no seu artigo 5º, inciso LIV, do qual resulta a necessidade de julgamento perante Juiz previsto em lei e que seja observado um procedimento de determinação dos fatos, com contraditório, cabendo ao Estado o exclusivo ônus de produzir provas da procedência da proposição acusatória.

Nesse contexto, as informações recolhidas pela autoridade policial não podem servir de fundamento exclusivo para o decreto condenatório.

Nesse sentido, confirmam-se as lições doutrinárias:

"(...) O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial. Como bem assinala Silvio Di Filippo, de acordo com o princípio do livre convencimento que informa o sistema processual penal, as circunstâncias indicadas nas informações da polícia podem constituir elementos válidos para a formação do convencimento do magistrado. Certamente, o inquérito serve para colheita de dados circunstanciais que podem ser comprovados ou corroborados pela prova judicial e de elemento subsidiário para reforçar o que for apurado em juízo. Não se pode, porém, fundamentar uma decisão condenatória apenas e exclusivamente no inquérito policial, o que contraria o princípio constitucional do contraditório. Essa conclusão ficou reforçada com as garantias processuais estabelecidas pela Constituição de 1988, embora já presente na jurisprudência." (MIRABETE, Julio Fabbrini. *Processo penal*. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 83.)

Confira-se, a propósito, os comentários de Antônio Magalhães Gomes Filho:

"Ao dizer que o juiz formará o seu convencimento pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, excluindo, ao mesmo tempo, que possa utilizar exclusivamente elementos informativos colhidos na investigação, o legislador consagrou e sublinhou a nítida e apropriada distinção entre o que é prova e aquilo que constitui elemento informativo da investigação. São, com efeito, conceitos que não se confundem, até porque constituem resultado de atividades com finalidades diversas: os atos de prova objetivam a introdução de dados probatórios (elementos de prova) no processo, que servem à formulação de um juízo de certeza próprio da sentença; os atos de investigação visam à obtenção de informações que levam a um juízo de probabilidade idôneo a sustentar a opinião *delicti* do órgão da acusação ou de fundamentar a adoção de medidas cautelares pelo juiz. A Lei 11.690/2008, ao tornar explícita essa diferença essencial entre prova e elemento informativo trazido pela investigação, ressalta que a observância do contraditório é verdadeira condição de existência da prova." (FILHO, Antônio Magalhães Gomes; MOURA, Maria Thereza Rochade Assis (Coord.). *As reformas no processo penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 250.)

O aludido doutrinador estabelece, ainda, interessante distinção entre o método inquisitório e o contraditório para a produção dos elementos probatórios, nestes termos:

"No método inquisitório a pesquisa dos fatos é conduzida unilateralmente, com o propósito de confirmar, a todo preço e custo, uma hipótese de verdade previamente estabelecida pelo inquisidor, o que traz em si grave vício epistemológico. Ao contrário, o sistema informado pelo contraditório, permitindo a cada uma das partes apresentar provas contrárias para trazer elementos de confronto em relação às provas do adversário, enriquece-se o material probatório à disposição do juiz, aumentando a base cognitiva para o estabelecimento da verdade sobre os fatos." (op. cit. p. 251.)

Acerca da condenação pautada unicamente em provas produzidas no decorrer do inquérito policial, assim se posiciona a abalizada doutrina do professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"A doutrina e a jurisprudência sempre firmaram tal entendimento: a prova colhida durante a investigação, para ser utilizada em juízo, precisa ser confirmada por outras provas, coletadas sob o crivo do contraditório. Em conclusão, as provas colhidas durante a investigação não servem para lastrear uma decisão condenatória. Quando levadas em conta, precisam ser firmemente ratificadas por provas coletadas

sob o contraditório judicial”(NUCCI, Guilherme de Souza, Tratado Jurisprudencial e Doutrinário em Direito Processual Penal, RT, p. 60).

O processo justo pressupõe que a determinação judicial dos fatos leve em consideração provas produzidas em contraditório, o que, ao fim e ao cabo, além de ser um imperativo categórico do direito de defesa, é uma importante ferramenta de distribuição dos riscos de uma condenação injusta ou de erro judiciário. Conforme sábia lição de ROXIN, o processo penal é sismógrafo da Constituição e o processo penal democrático, voltado para a proteção dos direitos fundamentais, impõe a distribuição assimétrica dos riscos do erro judiciário, imputando ao Estado o exclusivo ônus de provar, em Juízo, a procedência da proposição acusatória.

Nosso sistema processual é democrático e a política estabelecida pelo legislador é de que o Estado deve suportar em maior grau o risco de erro judiciário. Disso resulta o princípio da não culpabilidade, que impõe a absolvição em caso de dúvida da proposição acusatória, que o nível de prova exigido para fundamentar uma condenação tem que ser elevado (acima de uma dúvida razoável) e que condenações judiciais não podem ser motivadas apenas em elementos de informação recolhidos na fase policial.

A propósito do artigo 155 do Código de Processo Penal, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.1. O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa, afigurando-se, portanto,nulo o decreto condenatório que não produz, ao longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo.Precedentes desta Corte.2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo ministerial para condenar os Pacientes, amparou-se no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, bem como na confissão extrajudicial de um dos acusados, que não restou ratificada em juízo. Não houve, assim,qualquer prova desfavorável produzida na fase judicial,evidenciado, com isso, flagrante constrangimento ilegal na condenação imposta.3. Ordem concedida para, cassando o acórdão atacado,restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os ora Pacientes.(HC 112.577/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.ART. 213 C/C ART.224, ALÍNEA A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.I -É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se admite condenação baseada, exclusivamente, em provas colhidas na fase policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório(Precedentes).II -Na espécie, o acórdão que reformou a sentença absolutória baseou-se exclusivamente em declarações e depoimentos prestados em inquérito policial, não confirmados em Juízo, o que não se mostra suficiente para embasar a condenação.Recurso especial provido. (REsp 1070482/BA, Rel. Ministro FELIXFISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe05/10/2009)

Destarte, inviável escorar condenação em exclusivas evidências coletadas durante investigação criminal, sequer ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do preceituado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

A cláusula do devido processo legal e o princípio da presunção de inocência exigem que o órgão oficial de acusação suporte o inteiro ônus da prova de culpabilidade do réu, além de uma dúvida razoável (beyond a reasonable doubt). A mera dúvida resolve

o processo em favor do acusado. Se os indícios que outrora sustentaram o envolvimento do acusado nos fatos delituosos imputados na denúncia não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, notadamente em observância aos princípios do devido processo legal e do estado de não culpabilidade. Condenação criminal exige provas contundentes, sérias, robustas, ao passo que nestes autos nenhuma prova foi produzida no sentido da procedência, valendo lembrar que prova não se confunde com informações recolhidas no inquérito.

Sem mais delongas, de fato, inexiste prova segura e suficiente capaz de alicerçar a prolação do édito condenatório em face do acusado, operando em favor dela, em última análise, o preceituado pelo princípio do in dubio pro reo, motivo pelo qual de rigor absolvê-lo.

Gizadas essas singelas razões, julgo improcedente a pretensão punitiva do estado para absolver o acusado THALES MAITO MARIANO, firme no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, data e hora da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA